**AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1096435 - MG (2026/0183255-8)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | **:** | **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR** |
| AGRAVANTE | : | VILMA DE BARROS ANTUNES (PRESO) |
| ADVOGADO | : | ANDRE LUIZ SAMPAIO DUMONT - MG180800 |
| AGRAVADO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL |
| AGRAVADO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| IMPETRADO | : | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |

**EMENTA**

AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE REFUTAÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental não conhecido.

**RELATÓRIO**

Trata-se de agravo regimental interposto por VILMA DE BARROS ANTUNES contra decisão monocrática assim ementada (fl. 371):

> *HABEAS CORPUS*. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
> Petição inicial indeferida liminarmente.

Nas razões, alega a agravante que não há supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais enfrentou a tese de prisão domiciliar, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça o controle da correção jurídica da motivação adotada pelo acórdão local (fls. 377/379).

Argumenta que a matéria devolvida é de qualificação jurídica da motivação do acórdão recorrido, e não de exame originário de fato novo, já que o próprio Tribunal de origem reconheceu conteúdo probatório acerca da dependência integral da genitora (fls. 378/379).

Sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça analisou a prisão domiciliar de forma insuficiente e sem enfrentar adequadamente o laudo médico, agregando requisito não previsto em lei – imprescindibilidade confundida com exclusividade absoluta de cuidados – e exigindo um *plus* probatório indevido (fls. 379/380).

**Documento eletrônico VDA57191493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:48:51 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ**
**Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 29/05/2026 03:28:56**
**Código de Controle do Documento: f4c077b2-f231-4e8b-90da-b8a2883d29c0**

Alega desproporcional demora até a audiência de instrução e julgamento, designada para 19/8/2026, com lapso de 127 dias de prisão preventiva, o que intensifica os efeitos gravosos da segregação e reforça a pertinência da substituição por prisão domiciliar (fl. 381).

É o relatório.

**VOTO**

O agravo regimental não comporta conhecimento.

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na decisão agravada.

Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial, a saber: manutenção da prisão preventiva por fundamentação concreta, com base na reincidência específica, no cumprimento de pena ao tempo do novo flagrante e na apreensão de mais de 1 kg de *crack*, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 371/372).

Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão agravada, não se conhece do agravo regimental; é o que diz nossa jurisprudência: AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 1º/10/2025; AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 21/3/2024; AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 30/9/2025; e AgRg no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025.

Assim, **não conheço** deste agravo regimental.

**Documento eletrônico VDA57191493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:48:51 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ**
**Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 29/05/2026 03:28:56**
**Código de Controle do Documento: f4c077b2-f231-4e8b-90da-b8a2883d29c0**